

## 1. Disposiciones generales

### CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS

*Acuerdo de 19 de mayo de 2026, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone el cumplimiento de la Sentencia núm. 3424/2024, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, en el recurso núm. 1203/2021.*

#### ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En el BOJA extraordinario núm. 37, de 27 de abril de 2021, se publica el Acuerdo de 27 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se convoca concurso público para la adjudicación, en régimen de concurrencia, de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial y ámbito local prestado mediante Televisión Digital Terrestre (TDT) en Andalucía, así como se aprueba el pliego de bases que rige el mismo.

Con dicha convocatoria el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía daba cumplimiento al mandato judicial recogido en el Auto de 28 de mayo de 2020 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, recaído en la pieza de ejecución de título judicial 217.4/2019, en cuya parte dispositiva, apartado 1, resuelve: «Imponer a la Administración andaluza la convocatoria de un nuevo concurso público para la adjudicación, en régimen de concurrencia, de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial de ámbito local en Andalucía».

Asimismo, el Consejo de Gobierno cumplía de esa manera con el mandato legal establecido en la Ley 1/2021, de 22 de enero, por la que se articula un período transitorio para garantizar la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre de ámbito local de Andalucía gestionado por particulares, que en su disposición adicional primera otorgaba el plazo máximo de tres meses desde su entrada en vigor para que, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 60 de la Ley 10/2018, de 9 de octubre, se convocase concurso público para la adjudicación, en régimen de concurrencia, de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial y de ámbito local en Andalucía para la emisión de programación en abierto, en aquellas demarcaciones territoriales andaluzas donde la adjudicación por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2020 fue anulada judicialmente, así como de aquellas licencias para prestar dicho servicio que estuvieran vacantes en el momento de la nueva convocatoria.

El Consejo de Gobierno, en su reunión del día 27 de abril de 2022, resuelve el concurso público para la adjudicación, en régimen de concurrencia, de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial y ámbito local en Andalucía, siendo publicado el Acuerdo en el BOJA núm. 82, de 3 de mayo de 2022.

La citada convocatoria, así como el posterior acuerdo de adjudicación, fueron objeto de diversos recursos contencioso-administrativos, sin que se suspendiera su ejecución.

Segundo. Con fecha 6 de noviembre de 2024, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, dicta Sentencia núm. 3424/2024 relativa al recurso núm. 1203/2021 interpuesto contra el precitado Acuerdo de 27 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se convoca el concurso público. El fallo de dicha Sentencia declara la nulidad de la convocatoria considerando que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 27.4 de la ya derogada Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, había decaído la reserva de dominio público

radioeléctrico efectuada en favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, necesaria para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo de ámbito local.

La Junta de Andalucía interpone recurso de casación núm. 891/2025 ante el Tribunal Supremo contra el pronunciamiento de la referida Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tercero. El Tribunal Supremo, mediante la Providencia de 21 de enero de 2026, declara la inadmisión del precitado recurso de casación.

Asimismo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, mediante Diligencia de ordenación de 11 de marzo de 2026, declara firme la precitada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Resulta de aplicación lo establecido en el artículo 118 de la Constitución Española, el artículo 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y los artículos 103 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En consecuencia, habiendo devenido firme el citado pronunciamiento judicial y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y siguientes de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio, procede llevarlo a puro y debido efecto, practicando lo que exige el cumplimiento de la declaración contenida en el mismo, y con ese motivo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, en su reunión del día 19 de mayo de 2026, adopta el siguiente

### A C U E R D O

Primero. Publicar, en cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, el tenor literal del fallo de su Sentencia núm. 3424/2024, relativa al recurso núm. 1203/2021, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con fecha 6 de noviembre de 2024:

«Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil "Comunicación, Publicidad y Eventos Musicales, S.L." [...] frente al Acuerdo de 27 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se convoca concurso público para la adjudicación, en régimen de concurrencia, de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual privado de carácter comercial y ámbito local en Andalucía, declarando la nulidad de la convocatoria y sin hacer expresa declaración sobre las costas causadas en este recurso.»

Segundo. Tener por ejecutada la Sentencia núm. 3424/2024, relativa al recurso núm. 1203/2021, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, que declara la nulidad del Acuerdo de 27 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se convoca concurso público para la adjudicación, en régimen de concurrencia, de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial y ámbito local en Andalucía, así como se aprueba el pliego de bases que rige el mismo, publicado en el BOJA extraordinario núm. 37, de 27 de abril; así como de los actos que derivan de dicha convocatoria, entre ellos, el Acuerdo de 27 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se resuelve el concurso público para la

adjudicación, en régimen de concurrencia, de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial y ámbito local en Andalucía, publicado en el BOJA núm. 82, de 3 de mayo.

Tercero. Facultar a la Dirección General de Comunicación Social para practicar las actuaciones administrativas precisas para la efectividad material del cumplimiento del presente acuerdo.

Cuarto. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de mayo de 2026

JUAN MANUEL MORENO BONILLA  
Presidente de la Junta de Andalucía, en funciones

ANTONIO SANZ CABELLO  
Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias,  
en funciones

00338037